

Merkblatt 1:

Die wichtigsten Begriffe der DSGVO

Seit dem 25. Mai 2018 gilt die **Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)**. Die DSGVO zielt in erster Linie darauf ab, Einzelpersonen die Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten zu geben. Sie fordert Unternehmen, die Daten verwalten, auf, die Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten zu begründen, ihre Sicherheit und Vertraulichkeit zu gewährleisten, betroffene Personen über ihre Rechte (Änderung, Löschung, Datenübertragbarkeit usw.) zu informieren und in bestimmten Fällen einen Datenschutzbeauftragten (DSB) zu ernennen.

Unter „**Verantwortlicher**“ ist jede Einrichtung zu verstehen, die über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten entscheidet (öffentliche Verwaltungen, private Unternehmen, Vereine, usw.).

Der „**Datenschutzbeauftragte**“ ist nur unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtend. Ein Ansprechpartner für den Datenschutz wird dringend empfohlen, um die mit der Datenverwaltung verbundenen Maßnahmen zu zentralisieren. Die Ernennung eines DSB oder DPO („data protection officer“) entbindet den Geschäftsführer nicht von seiner Verantwortung für die Datenverwaltung.

„**Personenbezogene Daten**“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Eine „identifizierbare natürliche Person“ ist definiert als eine natürliche Person, die direkt oder indirekt mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen

Merkmale, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychologischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität identifiziert werden kann.

Anhand ihrer personenbezogenen Daten kann eine Person direkt oder indirekt identifiziert werden:

- Wenn Ihre Organisation beispielsweise den Vor- oder Nachnamen einer Person verarbeitet, ermöglichen diese personenbezogenen Daten die direkte Identifizierung dieser Person.
- Wenn Ihre Organisation beispielsweise die Kundennummer oder Buchungsreferenz einer Person verarbeitet, können diese personenbezogenen Daten eine indirekte Identifizierung dieser Person ermöglichen.

„**Verarbeitung**“ bezeichnet jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten.

Dies betrifft insbesondere folgende Vorgänge:



Das Erheben



Die Speicherung



Das Abfragen



Die Änderung



Das Ordnen



Die Übermittlung



Das Erfassen



Das Löschen

Constituant des données sensibles au regard du RGPD :



Rassische oder ethnische Herkunft



Politische Meinungen



Religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen



Gewerkschaftszugehörigkeit



Gesundheitsdaten (physisch oder psychisch)



Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung



Genetische Daten



Biometrische Daten

